



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.011865/2017-87

Data do julgamento: 15/12/2022

Relator: Diretor Otto Lobo

Acusado:

KPMG Auditores Independentes

Wagner Bottino

Ementa: Responsabilidade de KPMG Auditores Independentes e de seu sócio e responsável técnico, Wagner Bottino, pela emissão de relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Hypermarchas S/A, para o exercício encerrado em 31/12/2014, em desacordo com o disposto nas normas profissionais de auditoria (art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999). Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela absolvição de KPMG Auditores Independentes e de Wagner Bottino, em relação à acusação de infração ao artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos, por suposta inobservância ao disposto no item 6(a) da NBC TA 705, no contexto dos trabalhos de auditoria das DFs da Hypermarchas do exercício social findo em 31.12.2014.

Presentes os advogados Luis Cláudio Furtado Faria, representando KPMG Auditores Independentes, e Willie Cunha Mendes Tavares, representando Wagner Bottino.

Presente o Procurador Felipe Portela, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.

O Diretor João Accioly não participou do julgamento.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 02/01/2023, às 15:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 03/01/2023, às 09:47, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 03/01/2023, às 10:11, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 03/01/2023, às 16:13, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1680217** e o código CRC **E7FACE9E**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1680217** and the "Código CRC" **E7FACE9E**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.011865/2017-87

Reg. Col. 1046/18

Acusados: KPMG Auditores Independentes
Wagner Bottino

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de KPMG Auditores Independentes e de seu sócio e responsável técnico, Wagner Bottino, pela emissão de relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Hypermarchas S/A, para o exercício encerrado em 31/12/2014, em desacordo com o disposto nas normas profissionais de auditoria (art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999).

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de KPMG Auditores Independentes (“KPMG” ou “Auditores”), bem como de seu sócio e responsável técnico Wagner Bottino (em conjunto com a KPMG, “Acusados”), por alegada infração ao art. 20¹ da então vigente Instrução CVM (“ICVM”) nº 308/1999², em razão de inobservância da alínea “a” do item 6 da então vigente Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica (“NBC TA”) 705³, em relação aos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras (“DFs”) da Hypermarchas S/A (“Hypermarchas” ou “Companhia”), relativas ao exercício social de 2014.

¹ Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.

² A Instrução CVM nº 308/1999 foi revogada pela Resolução CVM nº 23/2021, de 25.02.2021, que manteve, sem alteração, a redação e numeração do referido artigo 20.

³ 6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. O presente PAS originou-se do processo nº RJ2015/5111, instaurado no âmbito do Plano Bienal 2015-2016 de Supervisão Baseada em Risco do Mercado de Valores Mobiliários, que tinha como objeto inspeção de rotina sobre a atividade de auditoria independente de DFs desempenhada pela KPMG que contemplou, além dos tópicos relacionados à estrutura geral e o sistema de controle de qualidade da firma de auditoria, os trabalhos de auditoria realizados nas DFs da Hypermarchas, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014.

II. DOS FATOS

3. A partir da solicitação encaminhada pela SNC em 27.05.2015⁴, a então Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) iniciou a referida inspeção de rotina.

4. Como resultado desta inspeção, em 08.03.2016, foi emitido o Relatório de Inspeção nº 01/2016/CVM/SFI/GFE-4 (“Relatório de Inspeção”)⁵, que apontou, dentre outras questões, que o *Relatório de recomendações dos auditores independentes sobre aspectos que chegaram ao nosso conhecimento durante o exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014* (“Relatório Circunstanciado”), emitido pela KPMG em 02.04.2015⁶ e reemitido em 09.09.2015⁷ para inclusão dos comentários da administração da Companhia, sobre as DFs relativas ao exercício social de 2014, identificou diversas falhas nas mencionadas demonstrações relacionadas ao não atendimento de diversas normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas por Deliberações da CVM.

5. Como exemplo das mencionadas falhas, a SFI destacou a observação dos auditores independentes no item 6 - *Reconhecimento de receita* da parte I – *Recomendações relacionadas aos aspectos contábeis* do Relatório Circunstanciado no seguinte sentido:

Situação observada

Observamos que a Companhia não tem o procedimento de excluir de suas demonstrações financeiras as vendas que não atenderam aos critérios de reconhecimento de receita determinado no CPC 30 – *Receitas*, que em linhas gerais prevê o reconhecimento das receitas no momento em que ocorrer a transferência dos

(a) ele conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis, como um todo, apresentam distorções relevantes (ver itens A2 a A7);

⁴ Doc. 0424735, pp. 1 a 8.

⁵ Doc. 0424838, pp. 2395 a 2509.

⁶ Doc. 0424724, pp. 450-v a 473-v.

⁷ Doc. 0424724, pp. 497-v a 524.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

riscos e benefícios significativos ao comprador e não no momento da emissão da nota fiscal.

[...]

Possíveis efeitos

Apresentação inadequada das demonstrações financeiras.

Recomendação

Recomendamos que a Companhia adote o procedimento de registrar as receitas de vendas em suas demonstrações financeiras de acordo com o pronunciamento técnico CPC 30 – Receitas.⁸

6. A SFI pontuou que a referida inadequação foi verificada, também, nas DFs da Companhia do exercício social findo em 31.12.2013, restando evidente que a KPMG não considerou, em ambos os exercícios sociais, *“como relevante a magnitude e a natureza das distorções em relação aos **saldos contábeis** individuais das contas patrimoniais e de resultado envolvidas no ajuste, o que, em tese, desrespeita ao que consta previsto no item 11.a da NBC TA 450”*⁹. (grifo no original)

7. Concluiu que as DFs da Companhia dos exercícios sociais findos em 31.12.2013 e em 31.12.2014 *“não obedeceram aos requerimentos de reconhecimento de receitas do CPC 30 (R1)”*. Portanto, *“ao contrário do que consta nos relatórios de auditoria da KPMG sobre os citados exercícios sociais de sua cliente [Hypermarcas], pode[-se] concluir que as referidas demonstrações foram apresentadas em desacordo com as práticas contábeis adotados no Brasil”*.

8. O Relatório de Inspeção também mencionou 5 (cinco) falhas nas notas explicativas das DFs relativas ao exercício social de 2014, apontadas na parte I – *Recomendações relacionadas aos aspectos contábeis*, mais especificamente no item 27 – *Melhorias na divulgação das notas explicativas* do Relatório Circunstanciado, no seguinte sentido:

“Situação observada

Comparamos as demonstrações financeiras elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia com os requerimentos de divulgação estabelecidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e constatamos que as seguintes divulgações não estão sendo atendidas:

⁸ Doc. 0424838, p. 2.498.

⁹ 11. O auditor deve determinar se as distorções não corrigidas são relevantes, individualmente ou em conjunto. Ao fazer essa determinação, o auditor deve considerar:

(a) a magnitude e a natureza das distorções, tanto em relação a classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgação quanto às demonstrações contábeis como um todo, e as circunstâncias específicas de sua ocorrência (ver itens A13 a A17 e A19 a A20); e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- Informações por Segmento de Negócios: há somente a divulgação da receita e custo dos produtos vendidos. Recomendamos a divulgação das outras principais linhas relativas à demonstração de resultado.
- Divulgação do saldo de debêntures segregado do montante de empréstimos e financiamentos no balanço patrimonial.
- Divulgação da composição das despesas administrativas, visto que está sendo apresentada neste grupo a rubrica “demais despesas” com saldo superior a 10% do total das despesas administrativas.
- Segregação de receitas e despesas financeiras, tais como abertura do ganho com *hedge* que atualmente está apresentando líquido em despesas financeiras.
- Divulgação das características dos incentivos fiscais.

Possíveis efeitos

A apresentação e divulgação de notas explicativas em desacordo com as normas e os procedimentos contábeis pode causar análise distorcida pelos usuários das demonstrações financeiras.

Recomendação

Recomendamos que a Administração da Companhia avalie as sugestões de melhorias descritas anteriormente para que as demonstrações financeiras atendam aos requerimentos determinados pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e evite possíveis questionamentos por parte dos usuários das demonstrações financeiras e órgãos reguladores.¹⁰

9. A SFI aduziu que, mesmo diante das mencionadas falhas, o relatório de auditoria sobre as DFs relativas ao exercício social de 2014 da Companhia foi emitido em 06.02.2015, pela KPMG, assinado pelo seu sócio e responsável técnico Wagner Bottino, contendo opinião não modificada.

10. Como resultado da inspeção, a SFI:

- (i) recomendou à SNC — demandante da solicitação de inspeção — especial atenção “quanto ao que consta relatado sobre os relatórios circunstanciados emitidos pela KPMG em conexão com os trabalhos de auditoria sobre as DFs [...] da Hypermarchas”, notadamente no que se refere as falhas “relacionadas com o reconhecimento de receitas da Companhia em desacordo com o CPC 30 – Receitas (R1) e a ausência de informações específicas nas Notas Explicativas, requeridas por diversas normas do CPC”, visto que “representam deficiências significativas nas DFs [...], sendo que como tal deveriam ter sido refletidas nos [r]elatórios de [a]uditorias da KPMG”; e
- (ii) sugeriu que parte do Relatório de Inspeção¹¹ — em que se abordou os procedimentos

¹⁰ Doc. 0424838, p. 2502.

¹¹ Os fatos abordados nos parágrafos 140 a 168 do Relatório de Inspeção.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contábeis utilizados pela Hypermarchas, notadamente no que se refere o reconhecimento de receitas (CPC 30) e ao tratado nas notas explicativas (CPC 22) — fosse encaminhado para a avaliação da Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), para que, eventualmente, tomasse as providências em sua esfera de competência¹².

II.A. ANÁLISE DA SNC

11. Diante das informações obtidas a partir do Relatório de Inspeção, a SNC encaminhou OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/Nº 593¹³ (“Ofício nº 593”) à KPMG com o fim de obter esclarecimentos sobre os fatos apurados e a adequação do trabalho de auditoria realizado à luz das normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente de informação contábil histórica, notadamente aquelas aplicadas aos contadores que atuam como auditores independentes e normas específicas emanadas pela CVM.

12. Em correspondência¹⁴ subscrita por Carlos Eduardo Munhoz, sócio representante da KPMG perante a CVM e Wagner Bottino, a KPMG encaminhou seus esclarecimentos sobre os questionamentos do Ofício nº 593 e aduziu, em síntese, que o relatório de auditoria foi emitido sem modificação da opinião, *“pois os ajustes identificados, individualmente ou em conjunto, foram inferiores a materialidade da auditoria e as distorções de classificação e as ausências de determinadas divulgações em notas explicativas foram consideradas não relevantes no contexto das demonstrações contábeis como um todo”*.¹⁵

13. Após o exame dos esclarecimentos prestados pela KPMG junto à CVM, tendo em conta as informações registradas no Relatório de Inspeção e o teor do Relatório Circunstanciado emitido pela Auditoria, a SNC concluiu¹⁶ que *“restaram incontroversas as distorções¹⁷, não corrigidas*

¹² Em 23.06.2016, a SEP instaurou o processo nº 19957.004215/2016-02 para avaliar os fatos apontados pela SFI. Após análise, a SEP concluiu pelo arquivamento do processo, alertando, todavia, a Companhia *“para a importância de avaliar constantemente a necessidade de aprimoramento da divulgação efetuada em notas explicativas, atentando sem prejuízo de outros indicativos, às sugestões de melhorias apresentadas por seu auditor independente”*. (Doc. 0344903)

¹³ Doc. 0424838, pp. 2513 a 2515.

¹⁴ Doc. 0424838, pp. 2516 a 2519-v.

¹⁵ Doc. 0424838, p. 2519-v.

¹⁶ Doc. 0424838, pp. 2520-f a 2522-v.

¹⁷ Sobre o tema a SNC ressaltou que “o item 13 da NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria, aprovada pela Resolução nº 1.203/09, esclarece



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pela administração da [Companhia], oriundas da inobservância dos critérios de reconhecimento de receita estabelecidos no CPC 30 (R1), aprovado pela Deliberação CVM nº 692 de 08/11/2012, bem como aquelas decorrentes das Notas Explicativas preparadas e apresentadas em desacordo com os requerimentos de divulgação estabelecidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados por esta autarquia”.

14. Para fundamentar tal conclusão, a SNC destacou que *“conforme estabelecido na alínea “a” do item 6 da então vigente NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, aprovada pela Resolução [do Conselho Federal de Contabilidade] nº 1.232/09, o auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando concluir, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis, como um todo, apresentam distorções relevantes”*.¹⁸

15. Diante disso, a área técnica entendeu haver motivação suficiente para instauração de termo de acusação, para fins de apuração das responsabilidades relacionadas às irregularidades apontadas.

III. ACUSAÇÃO

16. Após a análise do Relatório de Inspeção e das diligências realizadas, a SNC, por sua vez, elaborou peça acusatória (*“Termo de Acusação”* ou *“TA”*), na qual concluiu pela existência de elementos de autoria e materialidade no sentido de que os Acusados, quando do desenvolvimento dos trabalhos de auditoria sobre as DFs da Companhia para a data base de 31.12.2014, não observaram o disposto no art. 20 da ICVM nº 308/1999, ao deixarem de aplicar o procedimento exigido pela alínea “a” do item 6 da NBC TA 705 – *Modificações na Opinião do Auditor Independente*, aprovada pela Resolução Conselho Federal de Contabilidade (*“CFC”*) nº 1.232/2009, que determina o seguinte:

que ‘Distorção é a diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação de uma demonstração contábil relatada e o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação que é exigida para que o item esteja de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável’.”

¹⁸ A SNC destacou que o item A4 da NBC TA 705 *“orienta que uma das hipóteses de surgimento de distorções relevantes nas demonstrações contábeis, em relação à adequação das políticas contábeis selecionadas pela administração da companhia auditada, tem lugar quando as políticas contábeis selecionadas não são consistentes com a estrutura de relatório financeiro aplicável ou quando as demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, não representam as transações e eventos subjacentes de modo a alcançar uma apresentação adequada. Ainda sobre o tema, a SNC ressaltou que “o item A7 da NBC TA 705 esclarece que outra das hipóteses de surgimento de distorções relevantes nas demonstrações contábeis, em relação à adequação das divulgações nas referidas demonstrações, é justamente o fato das demonstrações não incluírem todas as divulgações exigidas pela estrutura de relatório financeiro aplicável”*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

6. O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando ele:

(a) conclui, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis como um todo apresentam distorções relevantes [...]; (grifei)

17. A Acusação destacou o item 13 da NBC TA 200 – *Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria*, aprovada pela Resolução CFC nº 1.203/09, que define distorção como “a diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação de uma demonstração contábil relatada e o valor, a classificação, a apresentação e a divulgação que é exigida para que o item esteja de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável”.

18. Em relação à relevância da distorção, a SNC frisou o item A4 da NBC TA 705 que prevê como uma das hipóteses de surgimento de distorções relevantes nas demonstrações contábeis “quando as políticas contábeis selecionadas não são consistentes com a estrutura de relatório financeiro aplicável ou quando as demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, não representam as transações e eventos subjacentes de modo a alcançar uma apresentação adequada”.

19. Além disso, pontuou que o item A7 da NBC TA 705 “esclarece que outra das hipóteses de surgimento de distorções relevantes nas demonstrações contábeis, em relação à adequação das divulgações nas referidas demonstrações, é justamente o fato das demonstrações não incluírem todas as divulgações exigidas pela estrutura de relatório financeiro aplicável”.

20. Segundo a Acusação, a distorção é considerada relevante quando for razoavelmente esperado que essas possam, individualmente ou em conjunto, influenciar as decisões econômicas de usuário, conforme a NBC TA 320. Portanto, asseverou que a relevância de uma informação “extravasa seu aspecto meramente quantitativo”¹⁹, de modo que “[a] análise deste conceito depende tanto da representatividade quantitativa, quanto qualitativa em relação às demonstrações financeiras como um todo”.

21. Sobre a matéria, a SNC mencionou a NBC TA 320 – *Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria*, aprovada pela Resolução CFC nº 1.213/09, que dispõe: (i) no item 2 que “distorções, incluindo omissões, são consideradas relevantes quando for razoavelmente

¹⁹ Nesse aspecto, frisou que, no presente caso, os ajustes agregados impactariam o resultado em cerca de 10% (dez por cento).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

esperado que essas possam, individualmente ou em conjunto, influenciar as decisões econômicas de usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis”; e (ii) no item 6 que “[a] materialidade determinada no planejamento da auditoria não estabelece necessariamente um valor abaixo do qual as distorções não corrigidas, individualmente ou em conjunto, serão sempre avaliadas como não relevantes. As circunstâncias relacionadas a algumas distorções podem levar o auditor a avaliá-las como relevantes mesmo que estejam abaixo do limite de materialidade”.

22. Acrescentou o disposto no item 11 da NBC TA 450 – *Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria*, aprovada pela Resolução CFC nº 1.216/09, segundo o qual “*para determinar se as distorções não corrigidas são relevantes, o auditor deve considerar, além da magnitude, a natureza das distorções*”, bem como, o disposto no item A16 da referida norma, tendo destacado que “*as circunstâncias relacionadas a algumas distorções podem levar o auditor a avaliá-las como relevantes mesmo se forem inferiores à materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Dentre outras, as circunstâncias que podem afetar a avaliação incluem a extensão em que a distorção, por exemplo, afeta o cumprimento de requerimentos regulatórios*”.

23. A esse respeito, concluiu que “*a regulamentação estabelece o conteúdo mínimo de informações que devem ser divulgadas*”, sendo assim, “*a falta de divulgação de qualquer informação exigida pela regulamentação pode constituir omissão de subsídios relevante para a orientação dos referidos usuários*”.

24. Desse modo, diante da existência de elementos suficientes de autoria e materialidade, a SNC concluiu que a KPMG e, seu sócio e responsável técnico, Wagner Bottino, teriam deixado de aplicar o procedimento estabelecido na alínea “a” do item 6 da NBC TA 705, aprovada pela Resolução CFC nº 1.232/09, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as DFs da Companhia, para a data base de 31/12/2014, tendo em vista a emissão de relatório de auditoria sem modificação na opinião, apesar de o Relatório Circunstanciado apontar diversas falhas identificadas nas mencionadas demonstrações, incorrendo no descumprimento ao disposto no artigo 20 da então vigente Instrução CVM nº 308/1999.

25. Por fim, a SNC pontuou que a referida infração é considerada grave para fins do §3º do artigo 11 da Lei nº 6.385/76, na forma do artigo 37 da mesma instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

26. A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“PFE-CVM”), ao examinar o Termo de Acusação por meio do Parecer nº 00012/2018/GJU – 4/PFE-CVM/PGF/AGU²⁰, entendeu estarem atendidos os requisitos previstos nos arts. 6º, 10 e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, vigente à época.²¹

V. RAZÕES DE DEFESA

27. Em 17.05.2018, a KPMG, assim como, Wagner Bottino, apresentaram, tempestivamente, defesas²² de teor semelhante (em conjunto, “Defesa”), de modo que os argumentos nelas contidos serão descritos em conjunto, como se segue.

V.A.1. Alegações Preliminares

28. Preliminarmente, os Acusados alegam que o seu direito à ampla defesa teria sido violado, tendo em vista que o TA em momento algum indicou qual deveria ter sido a opinião adotada no relatório de auditoria — se opinião com ressalva, opinião adversa ou abstenção de opinião —, conforme previsto nos itens 2 e 7 a 10 da NBC TA 70523. Por tal motivo, alegam que houve

²⁰ Doc. 0442950.

²¹ A Deliberação CVM nº 538/2008 foi revogada e substituída pela ICVM nº 607, de 17.06.2019, que, por sua vez, foi revogada e substituída pela Resolução CVM nº 45, de 31.08.2021.

²² Docs. 0522993 (KPMG) e 0522996 (Wagner Bottino).

²³ 2. Esta norma estabelece três tipos de opiniões modificadas, a saber: “Opinião com ressalva”, “Opinião adversa” e “Abstenção de opinião”. A decisão sobre que tipo de opinião modificada é apropriada depende:

(a) da natureza do assunto que deu origem à modificação, ou seja, se as demonstrações contábeis apresentam distorção relevante ou, no caso de impossibilidade de se obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, podem apresentar distorção relevante; e

(b) do julgamento do auditor sobre a disseminação de forma generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos do assunto nas demonstrações contábeis (ver item A1).

[...]

Opinião com ressalva

7. O auditor deve expressar uma “Opinião com ressalva” quando:

(a) ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis; ou

(b) não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundamentar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados.

Opinião adversa

8. O auditor deve expressar uma “Opinião adversa” quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis.

Abstenção de opinião



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

prejuízo ao exercício da sua defesa, razão pela qual defendem ser nula a acusação em razão da inobservância dos requisitos previstos nos artigos 2º e 50 da Lei nº 9.784/99 e da Deliberação CVM nº 538/08.

29. Ainda em sede preliminar, a KPMG suscita que, em razão da generalidade da previsão normativa contida no artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999, a suposta violação alegada no TA não poderia configurar infração grave. Defende que o referido artigo impõe ao auditor a obrigatoriedade de cumprimento de todas as normas contábeis emitidas pelo CFC, das mais triviais às mais relevantes, sendo todas qualificadas graves no raciocínio deduzido do Termo de Acusação.

30. Acrescenta que, uma vez que não houve qualquer justificativa retórica ou fática de modo a especificar e fundamentar a alegada gravidade das condutas no Termo de Acusação, a Acusação teria deduzido “*que as infrações seriam graves porque normas de auditoria e contábeis emanadas do CFC teriam sido violadas*”, em “*manifesta tautologia*”, pelo que defende ser inadmissível que qualquer decisão aceite tal configuração para fixação da pena, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

V.A.2. Mérito

31. Para facilidade de exame, apresento abaixo os argumentos trazidos pela defesa dos Acusados para cada uma das supostas irregularidades, quais sejam: (i) Critérios de reconhecimento de receita em desacordo com o CPC 30 – Receitas (R1); e (ii) Notas Explicativas elaboradas em desacordo com diversas normas do CPC.

V.A.2(a) Critérios de reconhecimento de receita em desacordo com o CPC 30 – Receitas (R1)

32. Em relação à falha identificada pela KPMG — de que a Companhia “*adotava o procedimento de reconhecer a receita pela venda de seus produtos no momento da emissão da nota fiscal e não, como prevê o CPC – Receitas, no momento da transferência dos riscos e*

9. O auditor deve se abster de expressar uma opinião quando não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião e ele concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizados.

10. O auditor deve se abster de expressar uma opinião quando, em circunstâncias extremamente raras envolvendo diversas incertezas, concluir que, independentemente de ter obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre cada uma das incertezas, não é possível expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis devido à possível interação das incertezas e seu possível efeito cumulativo sobre essas demonstrações contábeis.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

benefícios ao comprador da mercadoria” —, os Acusados sustentam que realizaram “um minucioso exame da matéria em questão e, seja pelo aspecto quantitativo, seja pelo aspecto qualitativo, alcanç[aram] o entendimento de que não se tratava de desvio material, mas apenas um ponto de melhoria”.

33. Sobre o tema, aduziram, que *“a prática de reconhecimento da receita no momento da emissão da nota fiscal, apesar de não estar de acordo com o critério definido pela CPC 30, não representava uma distorção relevante por si só”,* a ponto de ensejar a modificação da opinião do auditor. A propósito, afirmaram que *“[o] principal desdobramento do reconhecimento da receita no período equivocado consiste em qual exercício financeiro ela será lançada”* e *“[o] risco, em tese, existente é de que esse lançamento equivocado venha a ‘inflar’ as receitas de um ano, mediante a inclusão de valores que apenas serão propriamente devidos à companhia no exercício subsequente, distorcendo as demonstrações financeiras e levando o mercado a uma errônea assimilação da sua realidade contábil”.*

34. Com o objetivo de examinar os possíveis impactos gerados pela prática adotada pela Companhia²⁴, afirmaram ter realizado uma análise da materialidade quantitativa e qualitativa dos seus efeitos em relação às DFs como um todo. Tendo elaborado, à época, um documento sobre o tema (*“Cálculo cut off”*) que, *“apesar de (a) ter feito parte dos papéis de trabalho de auditoria (referência 130.4.010.0030 do eAudiT) e (b) ter sido disponibilizado a essa doughty Autarquia em 27.07.2015, cf. item 11 da fl. 158”,* o Termo de Acusação não teria feito qualquer consideração acerca dessa análise ou sequer abordado o documento, tendo a Acusação, no entendimento da defesa, se baseado somente em um *“cenário incompleto”.*

35. Com base nos cálculos realizados, os Auditores chegaram a seguinte conclusão: *“(i) em uma análise puramente quantitativa o erro representa aproximadamente 2,81% da receita, 2,8% do custo dos produtos vendidos e 14,12% do lucro antes dos impostos; (ii) do ponto de vista qualitativa, dadas as considerações enumeradas e discutidas acima, nós concluímos que o reconhecimento de receita fora do período não distorce a interpretação das demonstrações financeiras como um todo”*²⁵.

²⁴ Conforme consta no tópico “Objetivo” do referido papel de trabalho: *“[o] objetivo deste memorando é verificar se existem e se houver qual o impacto da receita reconhecida, cujos, riscos e benefícios não foram transferidos até a database das demonstrações financeiras da Companhia em dezembro de 2014”.*

²⁵ Arquivo eletrônico salvo em mídia digital não regrável (CD “2/2”) acostado à fl. 149 dos autos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

36. Com isso, segundo a defesa, o que a SNC havia entendido como distorções relevantes seriam, na verdade, pontos de melhoria, conforme consignado no Relatório Circunstanciado, não tendo, portanto, o condão de modificar a opinião do auditor, haja vista o impacto imaterial para o resultado do exercício, seja tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do qualitativo.

37. A corroborar o seu entendimento, os Acusados apontaram que a própria CVM, no âmbito do processo nº 19957.004215/2016-02, conduzido pela SEP, realizou a análise das DFs referentes aos períodos a partir de 31.12.2013 — abarcando inclusive as DFs de 2014 —, tendo concluído, em 22.08.2017, pelo arquivamento do processo e apenas alertado a Companhia *“para a importância de avaliar constantemente a necessidade de aprimoramento da divulgação efetuada em nas explicativas, atentando sem prejuízo de outros indicativos, às sugestões de melhorias apresentadas por seu auditor independente”*²⁶. Acrescentaram: “[s]e tal prática [reconhecimento da receita no momento da emissão da nota fiscal] configurasse risco de distorção relevante das demonstrações, como afirma a [A]cusação, certamente teria sido determinado o refazimento daquelas demonstrações, o que não ocorreu, não tendo essa D. Autarquia também aplicado qualquer penalidade à [C]ompanhia”.

V.A.2(b) Notas Explicativas elaboradas em desacordo com diversas normas do CPC

38. No que se referem os cinco itens identificados e reportados pela KPMG no Relatório Circunstanciado a respeito das Notas Explicativas, a defesa alega que *“consistiam em oportunidades de melhoria e não em distorções relevantes ou falhas de informação capazes de impactar as demonstrações financeiras da Hypermarchas como um todo”*. Assim, *“o não atendimento a essas recomendações não afetaria significativamente a interpretação dos usuários das demonstrações financeiras, não exigindo, portanto, a modificação de opinião expressa no relatório de auditoria”*.

39. Especificamente com relação a cada um dos pontos identificados no Relatório de Circunstanciado, argumentaram que:

²⁶ Doc. 0344903.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Informações por Segmento de Negócios: há somente a divulgação da receita e custo dos produtos vendidos. Recomendamos a divulgação das outras principais linhas relativas à demonstração de resultado.

(a) a Nota Explicativa “*continha todas as informações que eram utilizadas pelo gestor de operações da companhia*” — a receita, o custo e o lucro —, “*não havendo falta de informação relevante que pudesse afetar a interpretação das demonstrações financeiras pelos seus usuários*”.

(b) a Nota Explicativa se mostrava suficiente e adequada, nos termos do item 23 do CPC 22, pois continha todas as informações que eram utilizadas pelo gestor de operações da Companhia — receita, custo e lucro —, não havendo falta de informação relevante que pudesse afetar a interpretação das DFs pelos seus usuários.

(c) a recomendação nada mais era do que uma simples oportunidade de melhoria, no sentido de que, “*caso outras informações viessem a ser utilizadas pelo gestor de operações [da] companhia auditada, ai sim deveriam ser divulgadas em outras linhas relativas à demonstração de resultado, além daquelas já informadas*”.

Divulgação do saldo de debêntures segregado do montante de empréstimos e financiamentos no balanço patrimonial.

(a) conforme requisitos estabelecidos no CPC 26 (RI) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, o entendimento da equipe de auditoria foi no sentido de que “*o saldo de debêntures corresponde a uma classe de empréstimos e financiamento, com natureza e função distintas do saldo decorrente de empréstimos e financiamentos, [portanto], esses itens deveriam estar separados no balanço patrimonial*”.

(b) apesar da recomendação, as informações sobre o saldo de debêntures e o saldo de empréstimos de financiamento foram apresentadas, de forma segregada, conforme a Nota Explicativa nº 19.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Divulgação da composição das despesas administrativas, visto que está sendo apresentada neste grupo a rubrica “demais despesas” com saldo superior a 10% do total das despesas administrativas.

(a) o percentual indicado pela KPMG — de 10% — não encontra previsão em qualquer pronunciamento técnico (CPC) adotado no Brasil ou em normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), tratou-se, na verdade, de um alerta à administração da Companhia de que o saldo da rubrica “demais despesas” apresentava um percentual superior a 10% do total das despesas administrativas, o que poderia recomendar a divulgação da composição daquelas despesas.

(b) a hipótese em questão não se enquadrava em quaisquer dos casos previstos na NBC TA 705 para modificação de opinião do auditor, por não se tratar sequer de indício de uma distorção relevante não afetando a interpretação das DFs.

Segregação de receitas e despesas financeiras, tais como abertura do ganho com *hedge* que atualmente está apresentando líquido em despesas financeiras.

(a) conforme requisitos estabelecidos no CPC 26 (R1) – *Apresentação das Demonstrações Contábeis*, a recomendação da equipe de auditoria foi no sentido de que se adotasse a segregação de receitas e das despesas financeiras da Companhia, tendo sido devidamente atendida pela administração da Hypermarchas, como se verifica no item 27, “c” e “d”, das Notas Explicativas.

(b) em relação a segregação das despesas relacionadas aos custos de *hedge* e variação cambial, trata-se de boa prática de mercado, considerando que o CPC 26 (R1) sugere que os itens devem ser apresentados de forma líquida caso não sejam imateriais.

Divulgação das características dos incentivos fiscais.

(a) embora a ausência de divulgação da natureza e da extensão das subvenções governamentais, bem como das condições a serem satisfeitas com tais incentivos — como estabelece os itens “b” e “C” do item 39 do CPC 07 — a informação necessária para o entendimento do impacto do incentivo fiscal nas DFs da Companhia foi divulgada pela Nota Explicativa 25 (f).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(b) a referida recomendação era somente para que houvesse uma maior especificidade de todas as particularidades dos incentivos fiscais concedido à Companhia, no entanto a ausência deste detalhamento não seria uma causa ensejadora da modificação da opinião do auditor em seu relatório de auditoria.

40. Em suas conclusões, a Defesa argumenta que está sendo acusada unicamente pelo zelo que empregou na elaboração do Relatório Circunstanciado. Aduz ainda que todas as providências sugeridas constituíam meras oportunidades de melhoria e aprimoramento, não aptas a ensejar a modificação da opinião do auditor.

41. Cabe registrar que Wagner Bottino formulou, ao final de sua defesa, pedido de produção de provas²⁷, sem indicar, todavia, quais provas pretendia produzir, nem quais fatos visava com elas comprovar. Razão pela qual, o Diretor Relator, à época, indeferiu o pedido de produção de provas por entender que, nos termos apresentados, o pedido formulado *“revest[ia]-se de caráter demasiadamente genérico e sem fundamentação acerca da finalidade a que se prop[unha], circunstância que autoriza[va] seu indeferimento sem que isso configur[asse] cerceamento de defesa, consoante jurisprudência pacífica do Colegiado desta Autarquia²⁸, além de julgados do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN²⁹ e do Superior Tribunal de Justiça – STJ³⁰”*.

42. Os Acusados não apresentaram proposta de termo de compromisso.

VI. MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR (PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

43. Em manifestação complementar apresentada em 08.11.2021 (“Manifestação Complementar”), os Acusados suscitaram a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista

²⁷ Nos seguintes termos: “o Sr. Bottino protesta, desde já, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos”. (Doc. 0522996, p. 28)

²⁸ Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes (i) PAS CVM nº 2015/2666, Diretor Relator Roberto Tadeu, voto proferido em 13.09.2016; (ii) PAS CVM nº 02/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, despacho proferido em 05.03.2018; (iii) PAS CVM nº 13/2013, Diretor Relator Gustavo Borba, voto proferido em 21.08.2018; (iv) PAS CVM nº 14/2010, Diretor Relator Henrique Machado, despacho proferido em 15.01.2019; (v) PAS CVM nº 17/2013, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, voto proferido em 18.06.2019; e (vi) PAS CVM nº 19957.011190/2019-38, relator Presidente Marcelo Barbosa, voto proferido em 14.07.2020.

²⁹ Recurso nº 13.440, do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, 382ª sessão de julgamento, 25.08.2015.

³⁰ STJ, Primeira Turma, REsp 1384971 SP 2013/0149180-8, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 02.10.2014, DJe 31.10.2014



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

terem passado mais de três anos desde a apresentação de suas defesas – ocorrida em 17.05.2018 – até a decisão³¹, proferida em 06.09.2021, indeferindo o pedido de produção de provas formulado por Wagner Bottino em sua defesa.

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO

44. O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em 29.05.2018³². Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído ao Diretor Gustavo Gonzalez, em 12.01.2021³³, na sequência ao Diretor Alexandre Rangel em 09.03.2021³⁴, então ao Diretor Fernando Galdi em 09.09.2021³⁵ e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em 11.01.2022³⁶.

45. Em 17.11.2022, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM³⁷, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

³¹ Doc. 1338101.

³² Doc. 0527628.

³³ Doc. 1176134.

³⁴ Doc. 1212173.

³⁵ Doc. 1342520.

³⁶ Doc. 1424177.

³⁷ Doc. 1649952.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.011865/2017-87

Reg. Col. nº 1046/18

Acusados: KPMG Auditores Independentes

Wagner Bottino

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de KPMG Auditores Independentes e de seu sócio e responsável técnico, Wagner Bottino, pela emissão de relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Hypermarchas S/A, para o exercício encerrado em 31/12/2014, em desacordo com o disposto nas normas profissionais de auditoria (art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999).

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SNC para apurar eventual responsabilidade de KPMG, bem como de seu sócio e responsável técnico Wagner Bottino, por suposta infração ao art. 20 da então vigente ICVM nº 308/1999, por deixarem de observar a alínea “a” do item 6 da NBC TA 705, em relação aos trabalhos de auditoria sobre as DFs da Hypermarchas, relativas ao exercício social de 2014.

2. Como descrito no Relatório, este processo decorre do Processo nº RJ2015/5111, instaurado no âmbito do Plano Bienal 2015-2016 de Supervisão Baseada em Risco, que tinha como objeto inspeção de rotina sobre a atividade de auditoria independente de DFs desempenhada pela KPMG que contemplou, além dos tópicos relacionados à estrutura geral e o sistema de controle de

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

qualidade da firma de auditoria, os trabalhos de auditoria realizados nas DFs da Hypermarchas, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014, cujo relatório de auditoria foi assinado por Wagner Bottino.

3. Após analisar o Relatório de Inspeção e apurar os fatos, a Acusação concluiu que as mencionadas DFs apresentavam as seguintes falhas: **(i)** reconhecimento da receita sem observância dos critérios estabelecidos no então vigente CPC 30 (R1); e **(ii)** inconformidade das Notas Explicativas, em comparação com as determinações do CPC.

4. Tais falhas — que, ao ver da SNC, tinham caráter relevante — foram consignadas no Relatório Circunstanciado emitido pela KPMG, no entanto, o relatório de auditoria referente ao exercício social findo em 31/12/2014, foi emitido sem modificação na opinião, o que para a Acusação caracterizaria o não cumprimento adequado da determinação contida na alínea “a” do item 6 da NBC TA 705.

II. PRELIMINARES

a. *Cerceamento de defesa*

5. Os Acusados, em sede preliminar, pugnaram pela nulidade do processo, ao argumento de que o TA não identificou qual a opinião modificada esperada do auditor, razão pela qual suscitaram prejuízo ao exercício de sua defesa. Além disso, aduziram que a Acusação não referiu qual a relevância dos itens que, segundo o seu entendimento, não teriam sido regularmente divulgados nas notas explicativas, deixando de correlacionar as supostas falhas com a necessidade de modificação de opinião.

6. A favor de sua tese, alegaram a existência de três tipos diferentes de opiniões modificadas, a saber: opinião com ressalva, opinião adversa e abstenção de opinião, argumentando que, a decisão sobre qual tipo de opinião adotar depende **(i)** da natureza do assunto que deu origem à modificação de opinião e **(ii)** do julgamento do auditor sobre a disseminação de forma generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos do assunto nas DFs².

² Assim dispõe o item 2 da NBC TA 705:

Esta norma estabelece três tipos de opiniões modificadas, a saber, opinião com ressalva, opinião adversa e abstenção de opinião. A decisão sobre que tipo de opinião modificada é apropriada depende:

(a) da natureza do assunto que deu origem à modificação, ou seja, se as demonstrações contábeis apresentam distorção relevante ou, no caso de impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, podem apresentar distorção relevante; e

(b) do julgamento do auditor sobre a disseminação de forma generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos do assunto nas demonstrações contábeis (ver item A1).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

7. Nesse sentido, ao simplesmente afirmar que os Acusados deveriam ter emitido relatório de auditoria com opinião modificada, a peça acusatória teria deixado de atender aos requisitos da Lei nº 9.784/99 e da Deliberação CVM nº 538/2008, em flagrante prejuízo ao exercício de defesa.
8. Entendo não assistir razão aos Acusados.
9. Observo que o TA preenche rigorosamente todos os requisitos normativos, fato corroborado pela PFE-CVM em seu Parecer nº 00012/2018/GJU – 4/PFE-CVM/PGF/AGU³.
10. Além disso, cabe ressaltar que os Acusados apresentaram defesa escrita contestando de forma minuciosa todos fatos e argumentos apresentados pela Acusação, motivo pelo qual afastado qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa dos Acusados.

b. Possibilidade de configuração de infração de natureza grave

11. Segundo a defesa, a violação que é imputada aos Acusados não poderia ser qualificada como infração grave, sob o argumento de que o art. 20 da ICVM nº 308/1999, que determina o cumprimento, pelo auditor independente, de todas as normas contábeis emanadas pelo CFC — “*das mais triviais às mais relevantes*” — tem conteúdo de caráter genérico, característica incompatível com a condição excepcional da pena de natureza grave.
12. Neste sentido, diante da ausência de justificativa no TA, no sentido de especificar e fundamentar a alegada gravidade das condutas dos Acusados, seria “*inadmissível que qualquer decisão futura aceit[asse] essa configuração para a fixação da pena*”.
13. Quanto a esse ponto, a meu ver, não assiste razão aos Acusados.
14. O art. 37 da ICVM nº 308/1999 qualifica como infração grave, para os fins do disposto no art. 11, §3º, da Lei nº 6.385/1976, o descumprimento de diversos dispositivos da referida Instrução, inclusive o art. 20⁴, que, frise-se, prevê a obrigatoriedade de o auditor independente atuar em conformidade com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
15. Trata-se, portanto, de rol taxativo, que não admite interpretações extensivas, embora seja

³ Doc. 0442950.

⁴ Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

possível — como já consagrado em outros precedentes⁵ — o Colegiado, “*em seu exercício de dosimetria, avaliar se a infração verificada no caso concreto reveste-se efetivamente de materialidade que justifique a aplicação de alguma das penalidades que, nos termos da lei, são restritas às infrações de maior gravidade*”⁶.

16. Portanto, afasto a referida preliminar suscitada pelos Acusados.

c. Prescrição intercorrente

17. Em relação à alegada prescrição intercorrente de que trata o art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99, suscitada pelos Acusados, verifico que, no presente processo, houve atos aptos a interromper o prazo prescricional trienal.

18. Após a apresentação da defesa pelos Acusados, em 17.05.2018, a Secretaria Executiva proferiu três despachos distribuindo o processo para relatoria do: ex-Diretor Henrique Machado, em 30.05.2018, ex-Diretor Gustavo Gonzalez, em 14.02.2021, e Diretor Alexandre Rangel, em 11.03.2021, que por sua vez proferiu, em 06.09.2021, decisão indeferindo o pedido de produção de provas⁷ formulado por Wagner Bottino em sua defesa, configurando atos expedidos para impulsionar o processo administrativo em direção à sua conclusão e, portanto, aptos a interromper a prescrição intercorrente.

19. Sobre o tema, “*prevalece no Colegiado desta CVM o entendimento de que a designação de novo relator configura ato de impulsão do processo, apto a interromper a prescrição intercorrente*”⁸.

20. No mesmo sentido, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”) também sedimentou entendimento de que “*a transferência de processos entre relatores é um ato que interrompe a prescrição intercorrente*”⁹.

⁵ PAS CVM nº RJ2005/9823, relator Presidente Marcelo Trindade, j. em 25.09.2006; PAS CVM nº RJ2014/4395, relator Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 11.08.2015; PAS CVM nº RJ2014/12058, relator Diretor Pablo Renteria, j. em 25.10.2016; PAS CVM nº RJ2014/9399, relator Diretor Henrique Machado, j. em 07.02.2017; PAS CVM nº RJ2015/13670, relatora Diretora Flavia Perlingeiro, j. em 06.03.2018; PAS CVM nº RJ2015/13127, relatora Diretora Flavia Perlingeiro, j. em 20.08.2019; e PAS CVM nº RJ2018/8643, relatora Diretora Flavia Perlingeiro, j. em 12.11.2019.

⁶ PAS CVM nº RJ2015/13670, do relator Diretor Gustavo Gonzalez, j. em 06.03.2018.

⁷ Doc. 1338101.

⁸ PAS CVM nº RJ-2013/2759, Diretor Relator Henrique Balduino Moreira Machado, j. 20.02.2018. A título exemplificativo, tal entendimento foi firmado nos PAS CVM nº 06/2014, Rel. Dir. Fernando Caio Galdi, j. 16.11.2021; PAS CVM nº 08/2004, Rel. Dir. Luciana Dias, j. 06.12.2012; PAS CVM nº 02/2011, Rel. Dir. Gustavo Borba, j. 08.12.2015 e PAS CVM nº 2011/3823, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 09.12.2015.

⁹ Processo nº 10372.100139/2019-04, 451ª Sessão, Relator Sérgio Cipriano dos Santos, j. 11.08.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

21. De igual forma, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região já sedimentou o entendimento de que *“quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99”*¹⁰.

22. Ademais, cabe mencionar a Medida Provisória nº 928, publicada em 23.03.2020, que dispôs sobre as *“medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”*, por meio da qual foi suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 9.873/1999, até 20.07.2020.

23. Por tais motivos, rejeito os argumentos apresentados pelas defesas e voto pelo não acolhimento da preliminar de prescrição intercorrente no presente processo.

III. ANÁLISE DA SEP EM OUTRO PROCESSO

24. Antes de analisar o mérito das questões discutidas neste PAS, convém tecer breves considerações acerca do argumento trazido pela Defesa, por meio do qual alega *“postura contraditória”* da CVM, ao pretender punir os Acusados *“pelos mesmos fatos já apreciados por essa autarquia”*.

25. Isso porque, a SEP, no âmbito do processo nº 19957.004215/2016-02, *“realizou uma análise dos relatórios de comunicação de deficiências em controles internos da Hypermarchas, relativos aos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016, tendo concluído pelo arquivamento do processo e recomendado que a companhia atentasse às sugestões de melhoria apresentadas pelos*

¹⁰ Vale transcrever o acórdão na íntegra: “Processo Administrativo. ANP. Prescrição Intercorrente. Art. 1º, §1º, Lei 9.873/99. inócrrrente. I - Inicialmente, cumpre trazer à colação o teor do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99, o qual dispõe que “incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho”. II - Em sendo assim, instaurado o procedimento administrativo, caso a Administração deixe o mesmo pendente de julgamento ou despacho por mais de três anos, forçoso será reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. III - In casu, pela análise dos documentos acostados aos autos, não se depreende que o procedimento administrativo ora em análise ficou paralisado desde a autuação, pendendo de julgamento ou despacho por mais de três anos. IV - Destarte, cumpre destacar que, quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99 V - Remessa Necessária e Apelação da ANP providas” (TRF da 2ª Região, Sétima Turma Especializada, Processo nº 2004.5101.0140181, Rel. Des. Reis Friede, j. 02.03.2011).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

auditores independentes” — dando, a Defesa, a entender que essa análise seria suficiente para concluir pela improcedência da presente acusação.

26. No entanto, disso não decorre, necessariamente, que o mesmo entendimento seja adotado no presente caso.

27. Neste aspecto, faço um parênteses apenas para observar que, no âmbito de sua atribuição, a SEP¹¹ restringiu-se à avaliar a conduta da Companhia e de seus administradores, sob o enfoque do dever de fazer elaborar as DFs em conformidade com o disposto na Lei nº 6.404/1976¹², e nas normas contábeis e deveres fiduciários correlatos.

28. Aqui, diferentemente de lá, o escopo da análise contempla a atuação dos auditores independentes no procedimento de auditoria e seu julgamento quanto à relevância das distorções por eles identificadas¹³ nas DFs 2014, razão pela qual entendo descabida a argumentação dos Acusados quanto a este ponto.

IV. ANÁLISE DO MÉRITO

29. No mérito, Acusação e defesa controvertem quanto à existência de distorção relevante nas DFs da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/2014, apta a gerar modificação de opinião do Auditor, nos termos da alínea “a” do item 6 da NBC TA 705.

30. De forma a permitir uma melhor compreensão deste voto, entendo oportuno examinar cada

¹¹ A Resolução CVM nº 24, de 5 de março de 2021 (“RCVM 24”), que dispõe sobre o Regimento Interno desta Autarquia, assim dispõe:

Art. 27. Compete à Superintendência de Relações com Empresas – SEP:

I – atuar nas atividades de registro, supervisão, orientação, sanção e apoio à normatização no âmbito de companhias abertas, estrangeiras e incentivadas;

II – supervisionar e fiscalizar a prestação das informações periódicas e eventuais, bem como a conduta de administradores e acionistas das companhias abertas, beneficiárias de incentivos fiscais registradas e estrangeiras com registro de companhia na CVM;

III – suspender e cancelar de ofício, nos termos da regulamentação, registros de companhias abertas, estrangeiras e incentivadas registradas na CVM; e

IV – exercer outras atividades correlatas.

¹² Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...).

¹³ O artigo 59 da RCVM 24 atribui à SNC as seguintes competências:

I – atuar nas atividades de registro, supervisão, fiscalização, orientação e normatização no âmbito de auditores independentes e procedimentos de auditoria;

II – propor normas e padrões de contabilidade e de auditoria a serem observados pelas entidades reguladas pela CVM;

III – analisar propostas de republicação ou refazimento de demonstrações financeiras de companhias e fundos de investimento;

IV – supervisionar e fiscalizar os auditores independentes e procedimentos de auditoria no âmbito de atuação da CVM; e V – exercer outras atividades correlatas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

uma das irregularidades apontadas pela SNC, de acordo com a ordem em que foram apresentadas no TA, acompanhadas das razões pelas quais entendo ser improcedente a Acusação.

a. Reconhecimento de Receitas

31. De maneira resumida, a primeira irregularidade apontada pela SNC para indicar o descumprimento de norma de auditoria pelos Acusados reside no fato de os auditores independentes, apesar de terem observado que a Companhia não obedece aos critérios de reconhecimento de receita estabelecidos no CPC 30 (R1), emitiram relatório de auditoria sem modificação da opinião.

32. Sobre esse aspecto, transcrevo a seguir trecho do Relatório de Inspeção em que foi abordado o assunto:

“Com base em nossa análise das deficiências apontadas, especialmente as relacionadas com o reconhecimento de receitas da Companhia em desacordo com o CPC 30 – Receitas (R1) e a ausência de informações específicas nas Notas Explicativas, requeridas por diversas normas dos CPC, entendemos que, s.m.j., tais falhas representam deficiências significativas nas DF’s da Hypermarchas, sendo que como tal deveriam ter sido refletidas nos Relatórios de Auditoria da KPMG sobre os exercícios sociais encerrados em 31.12.2013 e 31.12.2014 da Companhia.” (grifei)

33. Como se observa, a conclusão alcançada pela SFI, na ocasião da inspeção de rotina, foi a de que a deficiência relacionada ao reconhecimento de receitas da Companhia em desacordo com o CPC 30 (R1) representaria deficiência significativa, pelo que deveria ter sido refletida no relatório de auditoria.

34. Para avaliar a alegada falha, convém fazer uma breve abordagem de alguns dispositivos que regem a atividade de auditoria de demonstrações contábeis, sobretudo aqueles que tratam de deficiência significativa e de distorções relevantes.

35. Segundo a norma profissional de auditoria independente NBC TA 265 - *Comunicação de Deficiências de Controle Interno*, deficiência significativa de controle interno “*é a deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno que, no julgamento profissional do auditor, é de importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança (ver item A5)*”.¹⁴

36. Os itens A5 e A6 da referida norma dispõem que:

A5. A importância de uma deficiência ou de uma combinação de deficiências de

¹⁴ No mesmo sentido, o item 8 da referida norma determina que na hipótese de “o auditor identific[ar] uma ou mais deficiências de controle interno, o auditor deve determinar, com base no trabalho de auditoria executado, se elas constituem, individualmente ou em conjunto, deficiência significativa (ver itens A5 a A11).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

controle interno não depende somente se a distorção realmente ocorreu, mas, também, da probabilidade de que a distorção poderia ocorrer e a possível magnitude da distorção. Portanto, podem existir deficiências significativas mesmo que o auditor não tenha identificado distorções durante a auditoria.

A6. Exemplos de assuntos que o auditor pode considerar ao determinar se a deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno constitui deficiência significativa incluem:

- a probabilidade das deficiências levarem a distorção relevante nas demonstrações contábeis no futuro;

37. A referida norma, portanto, atribui ao auditor a competência de, ao identificar uma ou uma combinação de deficiências de controles, avaliar a sua importância¹⁵, bem como a possibilidade dessa(s) deficiência(s) resultar(em) em distorção relevante nas demonstrações contábeis.

38. O conceito de distorção definido na NBC TA 450 – *Avaliação das Distorções Identificadas Durante a Auditoria*, assim dispõe:

Distorção é a diferença entre o valor, classificação, apresentação ou divulgação de um item informado nas demonstrações contábeis e o valor, classificação, apresentação ou divulgação requerido para que o item esteja de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Distorção pode ser decorrente de erro ou fraude (item A1).

Quando o auditor expressa uma opinião sobre se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as distorções também incluem aqueles ajustes de valor, classificação, apresentação ou divulgação que, no julgamento do auditor, são necessários para que as demonstrações contábeis estejam apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes.

39. À luz do que preconiza a NBC TA 320 – *Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria*, a avaliação do auditor quanto à materialidade de uma distorção se dá mediante “*julgamento profissional e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis*”.¹⁶

¹⁵ O inciso II, do Art. 25 da Instrução CVM 308, vigente à época, assim previa: “Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente: [...]

II - elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório circunstanciado que contenha suas observações a respeito de deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada”.

¹⁶ Assim dispõe o item 5 da NBC TA 320: “[o] conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na execução da auditoria, e na avaliação do efeito de distorções identificadas na auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis e na formação da opinião no relatório do auditor independente”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

40. A NBC TA 450 – *Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria*, por sua vez, determina que, na avaliação do efeito, individualmente ou em conjunto, de distorções não corrigidas nas demonstrações contábeis, o auditor deve considerar “*a magnitude e a natureza das distorções, tanto em relação a classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgação quanto às demonstrações contábeis como um todo, e as circunstâncias específicas de sua ocorrência (ver itens A13 a A17 e A19 a A20)*”¹⁷.

41. Voltando ao caso em concreto, como mencionado no Termo de Acusação, a materialidade¹⁸ planejada pela KPMG para os trabalhos de auditoria objeto deste PAS foi de R\$103 milhões¹⁹ — parâmetro não contestado pela Acusação.

42. Em vista dos papéis de trabalho do auditor acostados aos autos, notadamente o documento “130.4.010.0030 *Calculo cut off.xlsx*”²⁰, verifico que os Acusados realizaram procedimentos para analisar os efeitos nas DFs gerados pela não adoção, pela Companhia, de critério de reconhecimento de receita na forma do CPC 30, para, então, avaliar se a diferença resultante da aplicação do critério de contabilização seria material, sob a ótica quantitativa e qualitativa.

43. O referido papel de trabalho — que em nenhum momento foi objeto de consideração pela SNC, tampouco referido no Termo de Acusação — teve como objetivo verificar “*o impacto da receita reconhecida, cujos, riscos e benefícios não foram transferidos até a database das demonstrações financeiras da Companhia em dezembro de 2014*” e concluiu que:

- (i) em uma análise puramente **quantitativa** o erro representa aproximadamente 2,81% da receita, 2,8% do custo dos produtos vendidos e 14,21% do lucro antes dos impostos;
- (ii) do ponto de vista **qualitativo**, dadas as considerações enumeradas e discutidas, nós concluímos que o reconhecimento de receita fora do período não distorce a interpretação das demonstrações financeiras como um todo. (grifei)

44. Do exame do mencionado papel de trabalho, nota-se que os auditores independentes realizaram uma análise com profundidade técnica razoável, tanto dos aspectos quantitativos, quanto dos qualitativos, a respeito da materialidade dos efeitos decorrentes do critério de reconhecimento de receitas adotado pela Companhia — o que demonstra adequação dos procedimentos adotados durante os trabalhos de auditoria por eles realizados.

¹⁷ Item 11.a da NBC TA 450.

¹⁸ Conforme o item 4 da NBC TA 320(R1), “[a] determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis”.

¹⁹ Inicialmente definida em R\$ 94 milhões e, posteriormente, revisada para R\$ 103 milhões.

²⁰ Arquivo eletrônico salvo em mídia digital não regravável (CD “2/2”) acostado à fl. 149 dos autos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

45. Neste sentido, entendo oportuno trazer à colação o comentário dos auditores constante do referido papel de trabalho:

Baseado no exposto nosso entendimento é de que não somente os aspectos quantitativos devem ser considerados na determinação da materialidade mas também os aspectos qualitativos, bem como as consequências para os analistas de mercado e investidores.

46. Em diversas oportunidades o Colegiado já reconheceu a importância dos papéis de trabalho como elemento relevante na avaliação das responsabilidades dos auditores independentes na condução dos seus trabalhos, conforme trecho do voto do ex-Presidente Marcelo Barbosa no PAS CVM nº 19957.008057/2016-51, j. em 31.07.2018:

30. [...] na apuração da responsabilidade de auditores, é de grande importância que se analise as medidas adotadas (e quais deixaram de ser) por tais profissionais no processo de análise de informações disponibilizadas pela companhia, daí a importância de os auditores documentarem adequada e suficientemente seu processo de análise.

31. O conteúdo dos papéis de trabalho dos auditores independentes permite melhor entendimento de aspectos importantes do processo de análise das demonstrações financeiras, como por exemplo os esforços empreendidos por tal prestador de serviço com o intuito de identificar possíveis inconsistências ou falhas na contabilização de dados, bem como a adequação dos meios escolhidos pelo auditor.

32. Uma vez que em tais documentos deve constar o que o auditor fez ou deixou de fazer, em benefício do próprio auditor, de seu cliente e do mercado, sua leitura permite ao regulador entender se o auditor analisou adequadamente as informações prestadas, se solicitou maiores detalhes a respeito de fatos mal explicados, se questionou a administração a respeito de determinada forma de contabilização, se discordou da administração, expondo os motivos para tanto, ou se ficou inerte frente a sinais de alerta.

47. No caso em comento, apesar de não terem vislumbrado tratar-se de uma distorção relevante apta a gerar uma opinião modificada, os auditores independentes deram destaque ao assunto em seu relatório circunstanciado, tendo sido objeto de recomendação à administração da Companhia, que, por sua vez, apresentou seus comentários — os quais foram incluídos no relatório circunstanciado reemitido em 09.09.2015.

48. Apesar disso, a SNC admitindo o fato de que os auditores não teriam realizado a avaliação da natureza da distorção por eles identificada, entendeu que a adoção de critério de reconhecimento de receitas diferente do previsto no pronunciamento contábil CPC 30 caracterizaria por si só uma distorção relevante e que, por este motivo, deveriam os auditores ter emitido parecer com opinião modificada, conforme preceitua a NBC TA 705.

49. A Acusação, entretanto, não expôs as razões pelas quais entendeu ser relevante a distorção



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apontada pelos auditores independentes; ao contrário, simplesmente, amparou a sua acusação no argumento de que a análise da relevância de uma distorção “*depende tanto da representatividade quantitativa, quanto qualitativa em relação às demonstrações contábeis como um todo*”, devendo o auditor considerar “*além da magnitude, a natureza das distorções*” — levando a crer que os Acusados teriam se limitado à análise do aspecto quantitativo para verificar a relevância da referida distorção.

50. Fato é que a Acusação não apresentou qualquer elemento suficientemente capaz de demonstrar que a adoção de procedimento de auditoria diferente do aplicado pelos Acusados levaria, necessariamente, à identificação da distorção supostamente relevante, tampouco trouxe evidências de que a conclusão da auditoria — no sentido de inexistir distorção relevante — não se mostrava razoável, de modo a justificar a emissão de uma opinião modificada.

51. Quanto à isso, cabe mencionar que a determinação da materialidade é um julgamento profissional do auditor independente²¹, que, embora sujeito à revisão pelo regulador²², na hipótese de eventual questionamento acerca deste juízo é indispensável a existência de elementos, minimamente, suficientes, para contestá-lo, sob pena de configurar-se a inversão do ônus da prova²³.

52. Como visto, os Acusados identificaram o procedimento de reconhecimento de receita em desacordo com o CPC 30, avaliaram — sob os aspectos quantitativo e qualitativo — os efeitos desta prática e, por fim, chegaram à conclusão de que a prática adotada pela Companhia não representava uma distorção relevante que justificasse a modificação da opinião do auditor.

53. A meu ver, os Acusados tomaram os cuidados necessários para realizar uma análise adequada das deficiências identificadas ao longo do trabalho de auditoria na Companhia, de modo que emitiram, com o devido grau de segurança, suas conclusões no respectivo relatório de auditoria.

²¹ NBC TA 320

4. A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis.

²² Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do Diretor Henrique Machado, no âmbito do PAS CVM nº RJ2013/13355, j. em 24.11.2016: “48. Neste contexto, e como regra geral, o julgamento profissional do auditor sobre essas questões deve ser preservado, vez que ele conhece os riscos e as limitações do trabalho de auditoria e está na posição mais adequada para avaliar a materialidade de valores envolvidos nas demonstrações financeiras da entidade auditada. 49. Não se quer com isso dizer que o julgamento profissional do auditor está fora do alcance de revisão da CVM, contudo, esta revisão deve demonstrar que o julgamento do auditor mostra-se desarrazoado, sem fundamento ou errado (...).”

²³ Neste sentido, vide o PAS CVM nº RJ2015/10642, rel. Diretor Pablo Renteria, julgado em 19.12.2017 e o PAS CVM nº RJ2013/13355, rel. Diretor Henrique Machado, julgado em 24.11.2016.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

54. Por todo o exposto, verifico que o trabalho de auditoria realizado pelos auditores independentes sobre as DFs da Companhia referentes ao exercício findo em 31.12.2014 observaram fielmente as normas de auditoria, não havendo nos autos qualquer elemento que possa invalidar o julgamento profissional dos Acusados, motivo pelo qual entendo que não houve descumprimento do item 6 (a) da NBC TA 705.

b. Notas Explicativas

55. Em relação às notas explicativas, os Acusados consignaram em relatório circunstanciado que as divulgações seguintes não obedeciam aos requerimentos estabelecidos pelos pronunciamentos contábeis:

- . Informações por Segmento de Negócios: há somente a divulgação da receita e custo dos produtos vendidos. Recomendamos a divulgação das outras principais linhas relativas à demonstração de resultado.
- . Divulgação do saldo de debêntures segregado do montante de empréstimos e financiamentos no balanço patrimonial.²⁴
- . Divulgação da composição das despesas administrativas, visto que está sendo apresentada neste grupo a rubrica “demais despesas” com saldo superior a 10% do total das despesas administrativas.²⁵
- . Segregação de receitas e despesas financeiras, tais como abertura do ganho com hedge que atualmente está apresentando líquido em despesas financeiras.²⁶
- . Divulgação das características dos incentivos fiscais.

56. A ausência destas informações específicas nas notas explicativas levou a SNC a concluir que os Auditores deveriam ter emitido uma opinião modificada em face do disposto no item 23²⁷

²⁴ De acordo com a Companhia, as informações segregadas foram divulgadas em nota explicativa 19. Não houve nota sobre o assunto no Relatório de Inspeção ou análise específica no Termo de Acusação. A KPMG, em defesa, consignou que a questão não possui impacto relevante para as demonstrações financeiras e que a segregação destas quantias, objeto da recomendação, atenderia apenas um aspecto formal de estruturação das demonstrações financeiras (p. 21).

²⁵ De acordo com a Companhia, as divulgações essenciais foram realizadas, “visto que na composição do saldo de ‘demais despesas’ não havia saldos que não fossem inerentes as operações da Companhia ou que a natureza não fosse administrativa, de forma que não afetava a interpretação das demonstrações tomadas em seu conjunto. Não houve nota sobre o assunto no Relatório de Inspeção ou análise específica no Termo de Acusação. A KPMG, em defesa, consignou que o percentual indicado não possui previsão em pronunciamento técnico, servindo apenas como uma recomendação. (p. 21).

²⁶ Não houve nota sobre o assunto no Relatório de Inspeção ou análise específica no Termo de Acusação. A KPMG, em defesa, consignou que a segregação de receitas e despesas financeiras foi atendida na nota explicativa 27, itens c e d, e as demais, relacionadas ao hedge e variação cambial, consistiria em boa prática, mas não consistia em distorção relevante capaz de ensejar a opinião modificada do auditor.

²⁷ 23. A entidade deve divulgar o valor do lucro ou prejuízo de cada segmento divulgável. A entidade deve divulgar o valor total dos ativos e passivos de cada segmento divulgável se esse valor for apresentado regularmente ao principal gestor das operações. A entidade deve divulgar também as seguintes informações sobre cada segmento se os montantes especificados estiverem incluídos no valor do lucro ou prejuízo do segmento revisado pelo principal gestor das operações, ou for regularmente apresentado a este, ainda que não incluído no valor do lucro ou prejuízo do segmento: (Alterado pela Revisão CPC 06) (a) receitas provenientes de clientes externos; (b) receitas de transações com outros



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do CPC 22 – *Informações por Segmento* e nos itens 29 a 33 do CPC 26 – *Apresentação das demonstrações contábeis*, pois a falta de divulgação de informação exigida pela regulamentação constituiria uma omissão com a capacidade de distorcer a interpretação das DFs por seus usuários.

57. O item 23 do CPC 22 determina que a entidade deve divulgar: **(i)** o valor do lucro ou prejuízo de cada segmento divulgado; **(ii)** se regularmente divulgado ao principal gestor de operações, o valor total dos ativos e passivos de cada segmento divulgável; **(iii)** se estiverem incluídos no valor do lucro ou prejuízo do segmento revisado pelo principal gestor das operações ou for regularmente apresentado a este: (a) as receitas provenientes de clientes externos; (b) as receitas de transações com outros segmentos operacionais da mesma entidade; (c) as receitas financeiras; (d) as despesas financeiras; (e) as depreciações e amortizações; (f) os itens materiais de receita e despesa divulgados de acordo com o item 97 do Pronunciamento Técnico CPC 26 – *Apresentação das Demonstrações Contábeis*; (g) a participação da entidade nos lucros ou prejuízos de coligadas e de empreendimentos sob controle conjunto (*joint ventures*) contabilizados de acordo com o método da equivalência patrimonial; (h) a despesa ou receita com imposto de renda e contribuição social; e (i) os itens não-caixa considerados materiais, exceto depreciações e amortizações; e **(iv)** as receitas financeiras e as despesas financeiras, de forma separada, salvo se a maioria das receitas do segmento seja proveniente de juros e o principal gestor de operações se basear nas receitas financeiras líquidas para avaliar o desempenho do segmento e tomar decisões sobre os recursos a serem alocados, caso em que a entidade pode divulgar essas receitas financeiras líquidas de suas despesas financeiras em relação ao segmento e divulgar que ela tenha feito desse modo.

58. Em nota explicativa 28 das DFs de 2014, a Companhia dividiu o negócio em dois segmentos, “farma” e “consumo”, e apresentou para cada segmento: a receita líquida das vendas, o custo dos produtos vendidos, o lucro bruto e os ativos consolidados. Neste ponto, os Acusados

segmentos operacionais da mesma entidade; (c) receitas financeiras; (d) despesas financeiras; (e) depreciações e amortizações; CPC 22 7 (f) itens materiais de receita e despesa divulgados de acordo com o item 97 do Pronunciamento Técnico CPC 26 – *Apresentação das Demonstrações Contábeis*; (g) participação da entidade nos lucros ou prejuízos de coligadas e de empreendimentos sob controle conjunto (*joint ventures*) contabilizados de acordo com o método da equivalência patrimonial; (h) despesa ou receita com imposto de renda e contribuição social; e (i) itens não-caixa considerados materiais, exceto depreciações e amortizações. A entidade deve divulgar as receitas financeiras separadamente das despesas financeiras para cada segmento divulgável, salvo se a maioria das receitas do segmento seja proveniente de juros e o principal gestor das operações se basear principalmente nas receitas financeiras líquidas para avaliar o desempenho do segmento e tomar decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento. Nessa situação, a entidade pode divulgar essas receitas financeiras líquidas de suas despesas financeiras em relação ao segmento e divulgar que ela tenha feito desse modo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

arguiram que as falhas das divulgações em relação ao CPC 22, reconhecidas no relatório circunstanciado, seriam apenas recomendações de melhoria à contabilidade da Companhia e não resultavam em uma distorção apta a tornar as demonstrações financeiras inadequadas em decorrência da omissão.

59. Para atender a divulgação do “valor do lucro ou prejuízo”, foi divulgada a conta “Resultado Bruto” da Demonstração de Resultado, preterindo *resultado antes dos tributos sobre o lucro, resultado líquido das operações continuadas* ou o *lucro/prejuízo do período*. A escolha não contemplou os resultados operacionais e os resultados financeiros de cada segmento.

60. Para atender a divulgação do “valor total dos ativos e passivos”, a Companhia divulgou os ativos consolidados. Os valores divulgados estariam consistentes com as contas “Ativo Total” e “Passivo Total”, apesar de não mencionarem explicitamente os passivos.

61. Passo a apreciar os outros dois pontos do item 23 do CPC 22. Para tal, levo em consideração a nota explicativa 2.4 - *Apresentação de informação por segmentos* em que constou que “[a]s informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais é a Presidência (CEO)”.

62. Desta forma, é difícil sustentar que a Presidência não receberia relatórios em que, se não de forma apartada, foram consideradas no valor do lucro ou prejuízo do segmento pelo menos alguns dos itens elencados de “a” a “i”, descritos no parágrafo 57.

63. Por fim, no item (iv), a Companhia tinha a opção de divulgar as receitas financeiras e as despesas financeiras, de forma separada, ou divulgar receitas financeiras líquidas de suas despesas financeiras. Nada foi divulgado para atender este comando.

64. Conforme pontuado, a nota explicativa 28 das DFs de 2014 não atendeu completamente o CPC 22, pois deixou certa falta de clareza ou, em alguma medida, lacunas na divulgação de informações obrigatórias. A deficiência foi identificada em auditoria, comunicada à administração da Companhia e registrada em relatório circunstanciado, mas os Acusados concluíram que não havia materialidade suficiente para modificar sua opinião e emitiram um relatório sem ressalva.

65. No entanto, as omissões, na opinião da SNC, seriam uma distorção relevante que torna



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

necessária a modificação da opinião do auditor por dois fundamentos²⁸:

(i) “o item A4 da NBC TA 705, orienta que uma das hipóteses de surgimento de distorções relevantes nas demonstrações contábeis, em relação à adequação das políticas contábeis selecionadas pela administração da companhia auditada tem lugar quando as políticas contábeis selecionadas não são consistentes com a estrutura do relatório financeiro aplicável ou quando as demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, não representam as transações e eventos subjacentes de modo a alcançar uma apresentação adequada”; e

(ii) “o item A7 da NBC TA 705 esclarece que outra das hipóteses de surgimento de distorções relevantes nas demonstrações contábeis, em relação à adequação das divulgações nas referidas demonstrações, é justamente o fato das demonstrações não incluírem todas as divulgações exigidas pela estrutura de relatório financeiro aplicável”.

66. Os Acusados, por sua vez, argumentaram que não violaram a norma profissional NBC TA 705, pois as omissões criticadas no Termo de Acusação consistiriam em oportunidades de melhoria visando ao aprimoramento da forma de apresentação das demonstrações financeiras, “*não afetando de forma relevante a sua interpretação pelos usuários*”.²⁹

67. Trata-se do exercício de seu julgamento profissional, em que “*o auditor deve obter o entendimento das razões para a administração não proceder aos acertos e considerar essa decisão da administração na sua conclusão sobre se as demonstrações estão livres de distorção relevante*”.³⁰

68. Os itens A4 e A7 da NBC TA 705 são hipóteses precedidas pela afirmação “*podem surgir distorções relevantes nas demonstrações contábeis quando*” e, portanto, não são taxativas. Comprovado que a avaliação da distorção foi feita pelos auditores e consignada em relatório circunstanciado, seria ônus da SNC demonstrar as razões pelas quais chegou à conclusão de que as omissões resultaram em distorção relevante, violando a representação fidedigna da Companhia.

69. Apesar de mencionar o item 2 da NBC TA 320 e os itens 11 e A16 da NBC TA 450 – *Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria*, a SNC não explicitou se estas normas foram violadas ou as razões pelas quais entendeu que o juízo qualitativo dos auditores teria exacerbado os limites da sua discricionariedade, adentrando, assim, no campo do reprovável, do irrazoável e da arbitrariedade. O Termo de Acusação concluiu que “*a falta de divulgação de*

²⁸ Doc. 0424934, itens 18 e 19.

²⁹ Doc. 0522993, p. 9, e 0522996, p. 26.

³⁰ LONGO, Cláudio Gonçalves. Manual de Auditoria e Revisão de Demonstrações Financeiras. Novas Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 173



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

qualquer informação exigida pela regulamentação pode constituir omissão de subsídio relevante para a orientação dos referidos usuários” e que “a KPMG não cumpriu adequadamente a determinação contida na alínea “a” do item 6 da NBC TA 705”³¹.

70. Entendo que esta divergência de entendimentos entre a SNC e os Acusados reflete o debate ocorrido na seara das ciências contábeis sobre a utilidade das divulgações impostas pelo CPC 22. Se seria útil e fundamental para a representação da situação econômica e financeira da entidade ou seria útil e auxiliar para fornecer uma análise mais completa aos usuários ao reduzir a diferença de informações entre os administradores (internos) e os investidores (externos).

71. As características qualitativas da informação contábil, conforme definidas pelo CPC 00 - *Estrutura Conceitual*, apresentam apenas a *relevância* e a *representação fidedigna* como características qualitativas fundamentais³² e as demais, *comparabilidade*, *verificabilidade*, *tempestividade* e *compreensibilidade* seriam características de melhoria³³.

72. A literatura especializada apresenta o CPC 22 como uma norma com o objetivo de propiciar aos usuários das DFs acesso às informações com caráter gerencial e, assim, possibilitar uma análise mais completa das Companhias.³⁴ Neste sentido, o Relatório da Administração forneceu informações sobre cada segmento, de maneira conciliada às DFs de 2014, incluindo suas notas explicativas.

73. A utilidade da informação não divulgada seria, portanto, complementar e auxiliar, e não ficou demonstrada como a sua falta era relevante ou resultaria em uma representação infiel da Companhia em face das demais informações efetivamente divulgadas.

74. Diante da falta de elementos para concluir que as omissões eram fundamentais e não apenas auxiliares ou complementares em relação ao conjunto das informações contábeis que foram divulgadas, concluo que a revisão do julgamento profissional seria uma substituição de juízo pela SNC entre opções igualmente legítimas. Assim, a Acusação não merece acolhimento neste ponto.

75. Pelas razões acima expostas, não ficou demonstrada a inobservância dos Acusados aos

³¹ Doc. 0424934, itens 24 e 25.

³² Conforme QC5 do CPC 00.

³³ Conforme QC19 do CPC 00.

³⁴ Cito dois trabalhos revisaram e reuniram parte da literatura disponível neste tema. O primeiro: SOUZA, Taise da Silva; SCHAFER, Joice Denise; GASPARETTO, Valdirene. Análise do nível de evidenciação de informações por segmento das companhias brasileiras listadas no IBRX-50. Revista Ambiente Contábil, v. 8, n. 2, p. 59-75, 2016. Outro, na mesma linha, examinando sob a ótica de uma integração entre a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial: BOSCOV, C. P. O Enfoque Gerencial na Divulgação de Informações por Segmento. Revista de Informação Contábil, v. 8. N. 3, p. 35-49, Jul-Dez/2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

deveres profissionais que ensejariam sua responsabilização no âmbito deste PAS.

V. CONCLUSÃO

76. Diante do exposto, afastada a ocorrência da irregularidade apontada pela SNC neste PAS, voto, nos termos da Lei nº 6.385/1976, pela **absolvição** de KPMG Auditores Independentes e de Wagner Bottino, em relação à acusação de infração ao artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos, por suposta inobservância ao disposto no item 6(a) da NBC TA 705, no contexto dos trabalhos de auditoria das DFs da Hypermarchas do exercício social findo em 31.12.2014.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor